

1502390-56.2021.8.26.0510

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/07/2022

... à configuração do crime de tráfico, restou devidamente demonstrado, nos termos do art. 50, §§ 1º e 2º, do art. 1º, parágrafo único, e do art. 66, todos da Lei nº 11.343/06. A ação penal é parcialmente procedente para a desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse de drogas para consumo pessoal. A materialidade do delito está devidamente demonstrada pelo auto de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

2ª Vara Criminal

Avenida 05, nº 535, ., Centro - CEP 13500-380, Fone: (19) 3524-4722, Rio Claro-SP -

E-mail: rioclaro2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

ASSENTADA E DELIBERAÇÃO

Processo Digital nº:

1502390-56.2021.8.26.0510

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2197425/2021 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 19171658 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO,

4475/21/924 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2197425 - DEL.POL.SANTA GERTRUDES,

4475/21/924 - DEL.POL.SANTA GERTRUDES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE ROGÉRIO DE MORAES

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo(s):

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Em 05 de julho de 2022, às 15 horas e 30 minutos, nesta cidade e Comarca de Rio Claro, Estado de São Paulo, no Foro de Rio Claro, na sala de audiências da(o) 2ª Vara Criminal, presentes o(a) Excelentíssimo(a) Sr(a). Dr(a). CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO, MM. Juiz(a) de Direito, o(a) representante do Ministério Público, Dr. Alysson Fernando Venega Coradini, a dd. Defensora Pública, Dra. Amanda Grazielli Cassiano Diaz. Ausente o Réu, FELIPE ROGÉRIO DE MORAES, (Alcunha: não consta), Brasileiro, Solteiro, Desempregado, RG 64494461-4, CPF 490.367.998-56, mãe ALINE CRISTINA DE MORAES, Nascido/Nascida 23/04/2003, de cor Pardo, com endereço à Rua 18, 77, cel. (19) 97131-1379, Parque Industrial, Rua 18, CEP 13510-000, Santa Gertrudes - SP, revel. Apregoada(s) a(s) testemunha(s), verificou-se o seguinte: Presente a testemunha de acusação: Pm Camilo Rodrigues Moraes, Brasileiro, Casado, Policial Militar, RG 10444114, pai João Moraes, mãe Janaina Rodrigues de Moraes,

nascido em 23/06/1990, de cor Branco, natural de Jundiá do Sul-PR, Rua 12, 51, Estádio, Rio Claro-SP, Fone (19) 35452276. Aberta a audiência, inicialmente, foi acolhida a justificativa de fls. 150/2 pelo MM Juiz. Após, com as formalidades legais, passou o(a) MM. Juiz(a) de Direito a tomar o depoimento da testemunha arrolada, tudo gravado por meio de sistema audiovisual. Não havendo óbice na utilização desse sistema em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo, conforme arquivo(s) multimídia(s) anexado(s) no sistema SAJ. Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, nada foi requerido pelas partes. A seguir, o MM. Juiz declarou encerrada a instrução. DADA A PALAVRA ao Dr. Promotor, em Alegações Finais, por ele foi requerida a procedência da pretensão punitiva, com a condenação do réu nos termos da denúncia. Após, à Dra. Defensora, em Alegações Finais, por ela, no mérito, pugnou pela absolvição diante da fragilidade do quadro probatório. Subsidiariamente, foi requerida a desclassificação do delito para o art. 28 da Lei de Drogas e apresentadas teses relativas à fixação da pena. As alegações seguem gravadas em arquivo(s) multimídia(s) anexado(s) no sistema SAJ. Na sequência, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. FELIPE ROGÉRIO DE MORAES, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei Federal 11.343/06, porque em 21 de julho de 2021, por volta de 22h40, na rodovia Constantine Peruchi, cruzamento com a rua 01, Parque Industrial, nesta cidade e comarca de Rio Claro, teria trazido consigo, 24 (vinte e quatro) porções de cocaína, na forma de crack, com peso líquido de aproximadamente 06g, droga, conforme o auto de exibição e apreensão e o laudo de constatação preliminar, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição e apreensão (fls. 12) e laudo de constatação (fls. 14/16). O réu foi notificado (fls. 81), apresentou defesa prévia (fls. 88/93) e a denúncia foi recebida (fls. 99/102). Superada a instrução e a fase do art. 402 do Código de Processo Penal, as partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público requereu a procedência da ação, com a condenação do acusado nos termos da denúncia. A defesa, por seu turno, requereu, a absolvição diante da fragilidade do quadro probatório. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo próprio (SAJ). É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Atestado em ambos os laudos que a substância apreendidas consiste em cocaína, o caráter entorpecente, necessário à configuração do crime de tráfico, restou devidamente demonstrado, nos termos do art. 50, §§ 1º e 2º, do art. 1º, parágrafo único, e do art. 66, todos da Lei nº 11.343/06. A ação penal é parcialmente procedente para a desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse de drogas para consumo pessoal. A materialidade do delito está devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição e apreensão (fls. 12) e laudo de constatação (fls. 14/16). A autoria foi demonstrada a contento. Ouvido perante a autoridade policial, o réu declarou que adquiriu 25 pedras pelo valor de R\$ 200,00. Quando estava com o entorpecente, os policiais chegaram. Tentou correr, mas foi abordado. Ainda, tinha consigo R\$ 50,00. É usuário de maconha, crack e cocaína, e as drogas eram para uso pessoal. (fls. 07) Em juízo não foi ouvido em razão da decretação de sua revelia. A testemunha comum Isa Giembinsky Meluzzi Carvalho Lucas, policial militar, declarou que o réu trafegava com uma bicicleta e quando os avistou demonstrou nervosismo, pedalando mais rápido. Tentaram abordá-lo por diversas vezes, tendo seu parceiro conseguido e o revistado. Em sua posse, na bermuda, foram localizados entorpecentes. Não se recorda a quantidade. Não o conhecia dos meios policiais. Afirmou que o local que o avistaram inicialmente é conhecido como ponto de tráfico de drogas. Se recorda que foi apreendido dinheiro também. A respeito do dinheiro e das drogas, o réu confessou que estava vendendo e havia saído da prisão no dia anterior. (SAJ) De igual forma discorreu sobre os fatos a testemunha comum Camilo Rodrigues Moraes, policial militar (SAJ). De rigor a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de posse de drogas para consumo pessoal. Conforme preceituado no artigo 28, §2º, da Lei 11.343/06, "para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância

apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". Assim, da análise de todas as determinantes legais, concluo haver dúvidas a respeito da destinação da venda das drogas, admitindo-se como verossímil a versão do réu de que portava a droga para consumo próprio. Inicialmente, afasto a alegação de inconstitucionalidade do delito imputado ao réu, tendo em vista que a disposição contida no art. 28 da Lei nº 11.343/06 se trata de norma penal válida e eficaz, emanada do poder competente, que atende à política criminal adotada. O fato de o referido dispositivo não prever pena privativa de liberdade, mas somente outras medidas, que visam a conscientização e recuperação do usuário de drogas, não retira o caráter criminal da conduta. A quantidade de droga apreendida em poder do réu (24 pedras de crack), apesar de não ser ínfima, não está a descaracterizar a destinação de uso. O réu foi avistado pedalando com sua bicicleta, sem que qualquer ato relativo ao tráfico de drogas tivesse sido presenciado. Não há qualquer comprovação de que a pouca quantia em dinheiro encontrada em poder do réu (R\$ 50,00) seria proveniente do tráfico de drogas. O réu era primário e portador de bons antecedentes à época dos fatos. O fato de ter sido preso em flagrante pela suposta prática de tráfico de drogas antes da data dos fatos não traz a certeza necessária de que portava as drogas com a finalidade de venda, atentando-se ao princípio da presunção da inocência. Outras investigações não foram realizadas. Todas essas circunstâncias aliadas aos bons antecedentes e o histórico social do réu não estão a indicar com a certeza necessária a finalidade de venda. Operada a necessária desclassificação, passo a analisar as penas. Diante da ausência de antecedentes pelo réu, sua confissão e sua menoridade relativa, reputo a pena de advertência suficiente. Assim, as provas nos autos permitem a responsabilização do réu. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, CONDENANDO-SE o acusado FELIPE ROGÉRIO DE MORAES a uma pena de advertência, como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06. Determino a destruição das drogas e a restituição do dinheiro em favor do réu. P.R.I.C." Sentença publicada em audiência. Saem intimados os presentes. Pelo representante do MP foi REQUERIDA VISTA para eventual interposição de recurso. Pela DEFENSORA foi dito que NÃO DESEJA RECORRER aguarda a intimação do réu. Pelo MM. Juiz de Direito, a seguir, foi dito: INTIME-SE O RÉU. Vista ao Ministério Público. Regularize-se o sistema informatizado. Expeça-se Guia de Recolhimento e Internamento Provisória, se o caso. Saem intimados os presentes. NADA MAIS. Eu, _____ Juliana Francisco, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi. Este termo é assinado eletronicamente pelo MM. Juiz, sendo dispensada pelas partes presentes neste ato a providência do artigo 1.269, §1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.

MM. Juiz(a):

Dr(a). Promotor(a):

Dr(a). Defensor(a):

Réu: